

権利帰属の確認のお願い

2010 年 9 月 30 日

東雲電機株式会社
知的財産部 部長 海田 隆志 様

マースデン・ジャパン株式会社
知的財産部 知的財産マネージャー 加賀美 涼子

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、下記のとおり書面によるご確認をお願い申し上げたく、本書を差し上げます。

記

1. 対象

項目	内容
発明の名称	レンダリング環境に応じた復号器におけるオブジェクトクラスタリング
弊社整理番号	MAL-2010-0392 （横浜系列）
発明者	森末 健吾、一色 綾乃（いずれも弊社従業者）
完成日	2010 年 2 月 26 日
米国仮出願	61/375,208 （ 2010 年 8 月 19 日 出願）
所属プロジェクト	Vega （弊社単独の社内ロードマップ案件、 2009 年 10 月 5 日 承認）

2. 弊社の理解

- (1) 本発明は、弊社単独のプロジェクトにおいて、弊社従業者のみにより完成したものでございます。実装及び評価に用いましたのは弊社の社内リファレンスデコード及び弊社保有の試験素材のみであり、貴社よりご提供いただいた資料、ソースコード、測定データは一切使用しておりません。
- (2) **2009 年 11 月 16 日**付共同開発契約 別紙 **A** に定める対象範囲は、**A-1** 共有メタデータ搬送のためのビットストリーム構文、**A-2** 符号化器側ラウドネス測定、**A-3** 適合性試験ベクタ、**A-4** リファレンス符号化器ハーネスの四項目でございます。本発明は復号器における処理であり、いずれの項目にも該当いたしません。別紙 **A** の注記にも、対象範囲は符号化器側の処理に限られ、復号器における処理及び再生環境に応じた適応処理は含まれない旨が明記されております。
- (3) したがって本発明は、同契約第 **5 条第 2 項**により、弊社の単独所有と理解しております。
- (4) **2010 年 4 月 20 日**の定例レビューにおける本技術のご紹介は、同契約第 **9 条**に基づく背景技術情報の共有として行ったものでございます。同条は情報の共有に関する定めであって成果の帰属に関する定めではない旨、条文にも明記されております。また同契約第 **5 条第 2 項第 2 文**により、定例会議において開示され又は議論された事実は、単独所有の判断を妨げないものと理解しております。

3. ご確認をお願いする趣旨

日本国特許法第 38 条は、特許を受ける権利が共有に係るときは共有者全員が共同で出願しなければならない旨を定めており、これに違反した出願は同法第 49 条第 2 号の拒絶理由となり、特許後は同法第 123 条第 1 項第 2 号の無効理由となります。無効審判の請求には期間の制限がなく、同条第 3 項により特許権の消滅後においても請求が可能です。

弊社は本年 8 月 19 日に米国仮出願を了しており、2011 年 8 月 19 日までに国際出願を行う予定でございます。単独名義での出願を予定しておりますところ、将来にわたって疑義を残さないため、両社の理解が既に一致している事柄を、いまの時点で書面に残しておきたく存じます。貴社の権利を新たに制限するお願いではございません。

4. お願いする書面の内容

貴社便箋に、下記の各点をご記載いただき、貴社知的財産部長名にてご発出いただければ幸いです。

- (1) 本発明が共同開発契約 別紙 A に定める対象範囲に含まれないこと
- (2) 本発明が弊社の単独所有であること
- (3) 貴社が本発明及びこれに基づく特許を受ける権利について持分を有しないこと
- (4) 2010 年 4 月 20 日の定例レビューにおける紹介が同契約第 9 条に基づくものであったこと

5. 期限

国際出願の期限との関係から、2011 年 6 月末日までに頂戴できますと幸いです。

以上

ご不明の点がございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

マースデン・ジャパン株式会社
知的財産部
加賀美 涼子
横浜市西区みなとみらい四丁目